

코넥스시장 상장규정 일부개정규정

1. 개정이유

- 시장간 일관성 제고를 위해 감사의견 미달요건 기준 강화, 상장적격성 실질심사 기준 및 절차 정비 등 퇴출제도를 개선하고자 함

2. 주요내용

- 감사의견 미달요건 기준 강화(제28조, 제30조, 제30조의2)
 - 타시장과 동일하게 감사의견 미달 사유 발생 후 다음 사업연도 감사의견 미달(사업보고서 미제출 포함)시 이의신청을 허용하지 않고 즉시 상장폐지
 - 예외적으로, 국민경제에 미치는 영향을 고려하여 회생·워크아웃 기업에 대해서는 제한적*으로 상장폐지를 유예(최대 1년)
- * ① 회생·워크아웃 계획 최종 승인
- ② 계속기업 가정 불확실에 따른 감사의견 미달일 것
(회계부정, 감사증거확보 어려움 등 제외)
- ③ 회생·워크아웃 종료 후 감사의견 변경이 가능하다는 감사인 의견서 제출

☐ **상장적격성 실질심사 관련 기준 및 절차 정비**(제28조, 제29조, 제30조
조의3)

- 상장적격성 실질심사 사유 발생 시점을 회생절차 개시신청 시점에서 회생절차 개시신청 기각 등 회생절차가 지속될 수 없는 시점으로 변경 등

3. 참고사항

- ☐ **심사등** : (1) 리스크관리부 심사완료(심사연번호: 제26-49호)
(2) 시장감시본부 협의완료(감시제도-00280)
- ☐ **기타** : 신·구조문대비표

코넥스시장 상장규정 일부개정규정

코넥스시장 상장규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제28조제1항 중 제7호의2를 제7호의3으로 하고, 같은 항에 제7호의2를 다음과 같이 신설하며, 같은 조 제2항 각호 외 부분 중 “경우 위원회의 심의를 거쳐 해당 기업의 상장을 폐지한다.”를 “경우로서 기업의 계속성, 경영의 투명성 또는 그 밖에 코넥스시장의 건전성 등을 종합적으로 고려하여 상장폐지가 필요하다고 인정되는 경우 위원회의 심의를 거쳐 해당 기업의 상장을 폐지한다. 이 경우 구체적인 판단기준과 재무요건의 적용기준 등은 세칙으로 정한다.”로 하고, 같은 항 제2호 중 “회생절차개시신청(간이회생절차개시신청을 포함한다)이 있는 경우”를 “회생절차개시신청(간이회생절차개시신청을 포함한다)이 있는 상태에서 법원의 회생절차개시신청 기각, 회생절차개시결정 취소, 회생계획 불인가, 회생절차폐지의 결정 등이 있는 경우.”로 하고, 같은 호에 단서를 다음과 같이 신설하며, 같은 항 제4호 가목부터 라목까지를 각각 같은 항 제4호부터 제7호까지로 하고, 같은 호 각목 외의 부분을 삭제하며, 같은 조 제3항 중 “제4호 각 목”을 “제4호부터 제7호”로 한다.

7의2. 제7호에 따른 감사인 의견 미달 사유를 해소하지 못한 상태에서

다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우

가. 최근 사업연도의 재무제표 또는 연결재무제표에 대한 감사인의 감사의견이 부적정, 의견거절 또는 감사범위 제한에 따른 한정인 경우

나. 최근 사업연도의 사업보고서를 법정 제출기한의 다음 날부터 10일 이내에 제출하지 않은 경우

다만, 간이회생절차의 경우 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 제293조의5제2항제2호가목의 회생절차개시결정이 있거나 같은 조 제4항에 따라 회생절차가 속행되는 경우는 제외한다

제29조제1항 단서 외 부분 중 “거래소는”을 “거래소는 코넥스시장 상장법인이”로, “관한”을 “해당하는”으로 하고, 같은 조 제4항 중 “상장폐지기준 해당 여부를”을 “상장폐지기준 해당 여부 또는 개선기간 부여 여부 등을”로 하며, 같은 조에 제5항을 다음과 같이 하고, 같은 조에 제6항 및 제7항을 각각 다음과 같이 신설한다.

제4항에 따라 부여한 개선기간이 종료된 경우 거래소는 위원회의 심의를 거쳐 상장폐지 여부를 결정한다. 이 경우 위원회는 개선계획 이행결과 등을 고려하여 상장폐지 여부를 심의하여야 한다.

⑥ 제5항에도 불구하고 해당 코넥스시장 상장법인이 신청하는 경우 거래소는 개선기간이 종료되기 전에 위원회의 심의를 거쳐 상장폐지 여부를 결정할 수 있다.

⑦ 제1항부터 제6항까지의 규정 외에 상장적격성 실질심사기준과

세부적인 심사방법 및 절차 등에 관하여 필요한 사항은 거래소가 따로 정한다.

제30조 제7항을 제8항으로 하고, 같은 조에 제7항을 다음과 같이 신설하며, 같은 조 제8항(종전의 제7항) 중 “제6항”을 “제7항”으로 한다.

제4항 및 제5항에도 불구하고 제28조제1항제7호의 상장폐지 사유 발생으로 개선기간을 부여받은 코넥스시장 상장법인이 제28조제1항제7호의2의 상장폐지 사유에 해당하는 경우(제30조의2제1항에 따라 상장폐지가 유예된 경우는 예외로 한다) 거래소는 개선기간 중이라도 위원회의 심의를 거치지 않고 해당 기업의 상장을 폐지한다.

제30조의2 및 제30조의3을 각각 다음과 같이 신설한다.

제30조의2(상장폐지의 유예) ① 제28조제1항제7호의2가목의 상장폐지 사유에 해당하는 코넥스시장 상장법인이 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우로서 국민경제에 중대한 영향이 있다고 판단하는 경우 거래소는 위원회의 심의를 거쳐 1년 이내의 기간을 정하여 상장폐지를 유예할 수 있다. 이 경우 제28조제1항제7호의 감사인 의견 미달과 관련하여 제30조의 절차는 진행하지 않는다.

1. 제28조제1항제7호의2가목에 해당하게 된 사유가 계속기업으로서의 존속능력에 대한 불확실성일 것
2. 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 법원으로부터 회생계획인가 결정을 받았거나 「기업구조조정 촉진법」에 따라 기업개선계획의 이행을 위한 약정이 체결되었을 것

3. 제2호에 따른 회생계획 또는 기업개선계획을 이행한 후 감사의견 변경이 가능하다는 감사인의 의견서를 제28조제1항제7호의2가목의 사유에 해당하게 된 날로부터 5일(영업일을 기준으로 한다) 이내에 제출하였을 것
- ② 제1항에 따라 상장폐지가 유예된 코넥스시장 상장법인의 최근 사업연도 감사보고서에 대한 감사의견이 적정인 경우 거래소는 해당 상장폐지 사유가 해소된 것으로 본다.
- ③ 제1항부터 제2항까지 외에 상장폐지의 유예 적용 방법과 절차, 그 밖에 필요한 사항은 세칙으로 정한다.
- 제30조의3(추가개선기간의 부여) 제29조제5항 및 제30조제4항에도 불구하고 위원회는 세칙으로 정하는 바에 따라 추가개선기간을 부여할 수 있다. 이 경우 부여한 추가개선기간 종료 후 심의 절차에 관하여는 각각 해당 조항에서 정하는 바에 따른다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 2026년 5월 18일부터 시행한다.

제2조(2년 연속 감사인 의견 미달 관련 적용례) 제28조제1항제7호의2의 개정규정은 이 규정 시행일 이후에 최초로 제28조제1항제7호의 감사인 의견 미달이 발생한 상장법인부터 적용한다.

신·구조문대비표

현행	개정
제28조(상장의 폐지) ① 거래소는 코넥스시장 상장법인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 해당 기업의 상장을 폐지한다.	제28조(상장의 폐지) ① ----- ----- ----- ----- --.
1. ~ 7. (생략)	1. ~ 7. (현행과 같음)
<u><신설></u>	<u>7의2. 제7호에 따른 감사인의</u> <u>견 미달 사유를 해소하지 못</u> <u>한 상태에서 다음 각 목의 어</u> <u>느 하나에 해당하는 경우</u>
<u><신설></u>	<u>가. 최근 사업연도의 재무제표</u> <u>또는 연결재무제표에 대한</u> <u>감사인의 감사의견이 부적</u> <u>정, 의견거절 또는 감사범위</u> <u>제한에 따른 한정인 경우</u>
<u><신설></u>	<u>나. 최근 사업연도의 사업보고</u> <u>서를 법정 제출기한의 다음</u> <u>날부터 10일 이내에 제출하</u> <u>지 않은 경우</u>
<u>7의2. (생략)</u>	<u>7의3. (현행 7호의2와 같음)</u>
8. ~ 14. (생략)	8. ~ 14. (현행과 같음)
② 거래소는 코넥스시장 상장법인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 <u>경우</u> 위원회의 심의를 거쳐 해당 기업	② 거래소는 코넥스시장 상장법인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 <u>경우로서</u> 기업의 계속성, 경영의 투명

의 상장을 폐지한다.

1. (생 략)
2. 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생절차개시신청(간이회생절차개시신청을 포함한다)이 있는 경우
<단서 신설>

3. (생 략)
4. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우로서 기업의 계

성 또는 그 밖에 코넥스시장의 건전성 등을 종합적으로 고려하여 상장폐지가 필요하다고 인정되는 경우 위원회의 심의를 거쳐 해당 기업의 상장을 폐지한다. 이 경우 구체적인 판단기준과 재무요건의 적용기준 등은 세칙으로 정한다.

1. (현행과 같음)
2. -----
-----회생절차개시신청(간이회생절차개시신청을 포함한다)이 있는 상태에서 법원의 회생절차개시신청 기각, 회생절차개시결정 취소, 회생계획 불인가, 회생절차폐지의 결정 등이 있는 경우. 다만, 간이회생절차의 경우 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 제293조의5제2항제2호가목의 회생절차개시결정이 있거나 같은 조 제4항에 따라 회생절차가 속행되는 경우는 제외한다.

3. (현행과 같음)
4. <각 목 외의 부분 삭제>

속성, 경영의 투명성 또는 그 밖에 코넥스시장의 건전성 등을 종합적으로 고려하여 상장폐지가 필요하다고 인정되는 경우

가. ~ 라. (생략)

③ 제2항제4호 각 목의 구체적인 기준은 세칙으로 정한다

④ (생략)

제29조(상장적격성 실질심사) ① 거래소는 제28조제2항 각 호의 어느 하나에 관한 사실을 확인한 날부터 15일 이내에 위원회 심의대상 여부를 결정하여야 한다. 다만, 위원회 심의대상 여부 결정을 위한 추가조사 필요성 등을 감안하여 15일 이내로 그 기간을 연장할 수 있다.

② · ③ (생략)

④ 거래소는 위원회를 거쳐 상장폐지기준 해당 여부를 확인한 이후 지체없이 해당 코넥스시장 상장법인 및 담당 지정자문인에 해당 사실을 통보하여야 한다.

⑤ 제3항에 따른 심사기준 및 세부적인 심사방법 및 절차

4. ~ 7. (현행 제4호가목부터 라목까지와 같음)

③ -----제4호부터 제7호-----
-----.

④ (현행과 같음)

제29조(상장적격성 실질심사) ① 거래소는 코넥스시장 상장법인이
-----해당하는-----

-----.

② · ③ (현행과 같음)

④ -----
상장폐지기준 해당 여부 또는 개선기간 부여 여부 등을

-----.

⑤ 제4항에 따라 부여한 개선기간이 종료된 경우 거래소

등에 관하여 필요한 사항은
거래소가 따로 정한다.

<신 설>

<신 설>

제30조(상장폐지에 관한 이의신청 및 개선기간 부여 등) ① ~ ⑥ (생략)

<신 설>

는 위원회의 심의를 거쳐 상장폐지 여부를 결정한다. 이 경우 위원회는 개선계획 이행결과 등을 고려하여 상장폐지 여부를 심의하여야 한다.

⑥ 제5항에도 불구하고 해당 코넥스시장 상장법인이 신청하는 경우 거래소는 개선기간이 종료되기 전에 위원회의 심의를 거쳐 상장폐지 여부를 결정할 수 있다.

⑦ 제1항부터 제6항까지의 규정 외에 상장적격성 실질심사기준과 세부적인 심사방법 및 절차 등에 관하여 필요한 사항은 거래소가 따로 정한다.

제30조(상장폐지에 관한 이의신청 및 개선기간 부여 등) ① ~ ⑥ (현행과 같음)

⑦ 제4항 및 제5항에도 불구하고 제28조제1항제7호의 상장폐지 사유 발생으로 개선기간을 부여받은 코넥스시장 상장법인이 제28조제1항제7호의2의 상장폐지 사유에 해당하는 경우(제30조의2제1항에 따라 상장폐지가 유예된 경우는 예외로 한다) 거래소

⑦ 제1항부터 제6항까지의 규정 외에 상장폐지에 대한 이의신청 및 위원회의 심의 등에 관하여 필요한 사항은 세칙으로 정한다.

<신 설>

<신 설>

<신 설>

는 개선기간 중이라도 위원회의 심의를 거치지 않고 해당 기업의 상장을 폐지한다.

⑧ -----제7항-----

-----.

제30조의2(상장폐지의 유예) ① 제28조제1항제7호의2가목의 상장폐지 사유에 해당하는 코넥스시장 상장법인이 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우로서 국민경제에 중대한 영향이 있다고 판단하는 경우 거래소는 위원회의 심의를 거쳐 1년 이내의 기간을 정하여 상장폐지를 유예할 수 있다. 이 경우 제28조제1항제7호의 감사인의 견 미달과 관련하여 제30조의 절차는 진행하지 않는다.

1. 제28조제1항제7호의2가목에 해당하게 된 사유가 계속기업으로서의 존속능력에 대한 불확실성일 것
2. 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 법원으로부터 회생계획인가 결정을

<신 설>

<신 설>

<신 설>

<신 설>

받았거나 「기업구조조정 촉진법」에 따라 기업개선계획의 이행을 위한 약정이 체결되었을 것

3. 제2호에 따른 회생계획 또는 기업개선계획을 이행한 후 감사의견 변경이 가능하다는 감사인의 의견서를 제28조제1항제7호의2가목의 사유에 해당하게 된 날로부터 5일(영업일을 기준으로 한다) 이내에 제출하였을 것

② 제1항에 따라 상장폐지가 유예된 코넥스시장 상장법인의 최근 사업연도 감사보고서에 대한 감사의견이 적정인 경우 거래소는 해당 상장폐지 사유가 해소된 것으로 본다.

③ 제1항부터 제2항까지 외에 상장폐지의 유예 적용 방법과 절차, 그 밖에 필요한 사항은 세칙으로 정한다.

제30조의3(추가개선기간의 부여)
제29조제5항 및 제30조제4항에도 불구하고 위원회는 세칙으로 정하는 바에 따라 추가개선기간을 부여할 수 있

다. 이 경우 부여한 추가개선
기간 종료 후 심의 절차에
관하여는 각각 해당 조항에
서 정하는 바에 따른다.